

ORIGINAL**GOBIERNO DE PUERTO RICO**20^{ma.} Asamblea
Legislativa4^{ta.} Sesión
Ordinaria**SENADO DE PUERTO RICO****P. del S. 1068****INFORME POSITIVO**

28 de agosto de 2026

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de Educación, Arte y Cultura del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración del Proyecto del Senado 1068, presenta a este Alto Cuerpo Legislativo el **Informe Positivo** de la presente medida, con las enmiendas contenidas en el entirillado electrónico que se acompaña.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 1068 tiene como propósito añadir un nuevo inciso (24) al Artículo 6 de la Ley 51-1996, según enmendada, denominada "Ley de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos", con el fin de viabilizar el derecho a la reubicación en el ambiente menos restrictivo posible reconocido al estudiantado del Programa de Educación Especial por el ordenamiento local y federal; y para decretar otras disposiciones complementarias.

INTRODUCCIÓN

La educación constituye uno de los instrumentos más importantes para promover el desarrollo integral de las personas y garantizar que cada estudiante tenga la oportunidad de alcanzar el máximo de sus capacidades. Esta responsabilidad adquiere una dimensión particularmente significativa cuando se trata del estudiantado que forma parte del Programa de Educación Especial, cuyas necesidades requieren que el sistema educativo responda de manera individualizada, efectiva y sensible a los cambios que puedan

Comisión de Educación, Arte y Cultura
Informe Positivo P. del S. 1068

producirse durante su desarrollo académico. La prestación de servicios de educación especial no debe concebirse como un modelo estático ni uniforme, sino como un proceso dinámico que debe ajustarse continuamente a las capacidades, necesidades, fortalezas y progreso particular de cada estudiante.

Precisamente, el ordenamiento jurídico aplicable a la Educación Especial parte del reconocimiento de que cada estudiante posee circunstancias particulares que deben ser consideradas al momento de determinar los servicios educativos y relacionados que recibirá. Bajo este principio, el Programa Educativo Individualizado (PEI) constituye una herramienta fundamental para identificar las necesidades educativas del estudiante y establecer los servicios que deberán ser provistos para atenderlas. Por su propia naturaleza, dicho instrumento debe responder a la realidad presente del estudiante y evolucionar conforme este alcance nuevas destrezas, experimente cambios en sus necesidades o demuestre capacidades que ameriten reconsiderar los servicios, apoyos o alternativas educativas que recibe.

Bpr
Dentro de este marco adquiere especial relevancia el principio del ambiente menos restrictivo posible, reconocido tanto por el ordenamiento federal como por la política pública del Gobierno de Puerto Rico. Este principio procura que el estudiantado con impedimentos tenga la oportunidad de educarse junto a estudiantes sin impedimentos en la mayor medida que sus circunstancias particulares lo permitan y que, cuando ello no resulte posible aun mediante la utilización de ayudas y servicios suplementarios, tenga acceso a una ubicación apropiada conforme al continuo de servicios disponible. Tal determinación no puede descansar exclusivamente en clasificaciones previamente asignadas, consideraciones administrativas o criterios generalizados, sino que debe responder primordialmente a las necesidades particulares del estudiante y a aquello que resulte apropiado para su desarrollo educativo.

En consecuencia, la ubicación educativa de un estudiante tampoco debe entenderse como una determinación inalterable. El desarrollo académico y funcional puede producir cambios importantes en sus capacidades y necesidades, haciendo necesario revisar las condiciones bajo las cuales recibe sus servicios. El propio esquema de Educación Especial reconoce la necesidad de revisar periódicamente el PEI y realizar las modificaciones pertinentes cuando el estudiante no demuestra el progreso esperado, cuando una reevaluación ofrece nueva información, cuando surgen necesidades anticipadas o cuando existen otras circunstancias que ameritan reconsiderar las determinaciones previamente adoptadas. Esta facultad de revisión comprende necesariamente la posibilidad de reconsiderar la ubicación educativa cuando la existente haya dejado de ser adecuada o cuando otra alternativa permita al estudiante desenvolverse en un ambiente menos restrictivo.

Esta realidad cobra particular importancia cuando un estudiante demuestra, mediante su progreso, desarrollo, capacidades o rehabilitación, que puede beneficiarse de

Comisión de Educación, Arte y Cultura
Informe Positivo P. del S. 1068

una modalidad educativa distinta a aquella en la cual fue originalmente ubicado. El sistema debe contar con mecanismos capaces de reconocer ese progreso y facilitar una transición adecuada, evitando que decisiones tomadas en una etapa determinada de la vida académica se conviertan en barreras que limiten posteriormente sus posibilidades educativas. La Educación Especial debe procurar precisamente lo contrario: proporcionar las herramientas necesarias para que cada estudiante pueda desarrollarse y avanzar hacia mayores niveles de participación, integración, autonomía y aprovechamiento académico, de acuerdo con sus capacidades particulares.

El Proyecto del Senado 1068 atiende esta situación al proponer una enmienda a la Ley 51-1996, según enmendada, conocida como la "Ley de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos", dirigida a viabilizar el derecho del estudiantado del Programa de Educación Especial a la reubicación en el ambiente menos restrictivo posible. Según se menciona en la Exposición de Motivos, la medida surge ante señalamientos de familias y docentes relacionados con obstáculos para la reubicación de estudiantes que, debido a sus capacidades, talentos o rehabilitación, podrían estar en condiciones de transicionar de un programa o ruta de estudios a otro. Particularmente, identifica situaciones relacionadas con estudiantes ubicados en la denominada Ruta 2 que podrían estar en condiciones de transicionar hacia la Ruta 1, pero cuya reubicación enfrenta dificultades asociadas, entre otros asuntos, a la ausencia de calificaciones tradicionales.

Bpr
La existencia de un derecho reconocido por ley resulta insuficiente si no existen procedimientos claros y accesibles que permitan ejercerlo de manera efectiva. La ausencia de mecanismos uniformes puede generar incertidumbre entre las familias, el personal docente y los funcionarios responsables de tomar decisiones relacionadas con la ubicación educativa. Asimismo, puede provocar que estudiantes con circunstancias similares reciban respuestas distintas dependiendo de interpretaciones administrativas o prácticas particulares. Por ello, establecer parámetros definidos contribuye no solamente a proteger los derechos del estudiantado, sino también a proporcionar al propio sistema educativo herramientas que promuevan decisiones consistentes, transparentes y fundamentadas en las necesidades individuales de cada estudiante.

A esos efectos, la presente medida propone incorporar entre las funciones de la Secretaría Auxiliar de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos la responsabilidad de diseñar guías concretas y procedimientos específicos que garanticen el acceso del estudiantado registrado en el Programa de Educación Especial a recibir servicios en el ambiente menos restrictivo y que permitan hacer efectivo el derecho a la reubicación reconocido por el ordenamiento estatal y federal. La medida dispone, además, que tales guías atiendan asuntos esenciales como la transición entre programas o rutas de estudio, la modalidad de acceso curricular y la integración cabal y oportuna de los servicios relacionados de Educación Especial luego de producirse una reubicación. La propuesta reviste importancia porque una reubicación educativa adecuada no culmina con el mero traslado del estudiante de una ruta o modalidad a otra. Para que la transición

Comisión de Educación, Arte y Cultura
Informe Positivo P. del S. 1068

resulte verdaderamente efectiva, debe existir continuidad en los servicios, apoyos y acomodos que el estudiante necesita. La integración oportuna de los servicios relacionados constituye, por tanto, un componente indispensable para evitar que el ejercicio del derecho a una ubicación más apropiada produzca interrupciones que puedan afectar el progreso alcanzado. De igual forma, contar con procedimientos previamente establecidos permite que las familias conozcan las alternativas disponibles y que el personal educativo disponga de criterios definidos para canalizar las solicitudes y tomar las determinaciones correspondientes.

Esta Comisión reconoce que la educación especial debe estar fundamentada en las capacidades y necesidades presentes de cada estudiante y orientada hacia su máximo desarrollo posible. El progreso de un estudiante debe abrir nuevas oportunidades educativas, no convertirse en una circunstancia que el sistema sea incapaz de atender por ausencia de procedimientos. Cuando las capacidades, el desarrollo y las necesidades de un estudiante justifican reconsiderar su ubicación, el ordenamiento educativo debe contar con herramientas que permitan evaluar y canalizar esa posibilidad de manera ordenada, individualizada y conforme a derecho.

En ese contexto, el Proyecto del Senado 1068 constituye un esfuerzo dirigido a fortalecer los mecanismos mediante los cuales se hace efectivo un derecho que ya forma parte de la política pública y del marco jurídico aplicable a la Educación Especial. Más que crear una aspiración educativa nueva, la medida procura establecer instrumentos concretos para facilitar su cumplimiento, particularmente en aquellos casos en que el desarrollo del estudiante amerite reconsiderar su ubicación y propiciar su transición hacia un ambiente menos restrictivo.

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

La Comisión de Educación, Arte y Cultura del Senado de Puerto Rico (en adelante, la Comisión), como parte de la evaluación y análisis del P. del S. 1068, solicitó memoriales explicativos al Departamento de Educación; al Comité Timón de Familiares de Personas con Impedimentos; a la organización Apoyo a Padres de Niños con Impedimentos (APNI); y a la Alianza de Autismo. No obstante, al momento de la redacción de este informe, no se había recibido el memorial explicativo de esta última entidad.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

El Departamento de Educación de Puerto Rico (en adelante, DEPR), expresó en su memorial que la provisión de servicios educativos a estudiantes con diversidad funcional en Puerto Rico se encuentra regida por un conjunto amplio de normas de carácter federal,

Comisión de Educación, Arte y Cultura
Informe Positivo P. del S. 1068

estatal y judicial. Entre estas, resaltó la *Individuals with Disabilities Education Act* (IDEA), legislación federal que reconoce el derecho de los estudiantes con discapacidad a recibir una educación pública, gratuita y apropiada en el ambiente menos restrictivo posible. La agencia señaló, además, que dicho ordenamiento contempla los procesos mediante los cuales debe determinarse la ubicación educativa más adecuada para cada estudiante, utilizando como instrumento fundamental el Programa Educativo Individualizado (PEI).

En el ámbito estatal, el DEPR hizo referencia a la Ley 51-1996, *supra*, según enmendada, la cual establece la política pública dirigida a garantizar servicios educativos integrales a las personas con impedimentos y define la estructura institucional responsable de coordinar dichos servicios. Junto con esta legislación, la agencia destacó la relevancia de la Sentencia por Estipulación del caso *Rosa Lydia Vélez v. Departamento de Educación*, la cual describió como un instrumento judicial vinculante que regula múltiples aspectos del Programa de Educación Especial. Particularmente, señaló que las estipulaciones 36 a la 39 atienden los procesos relacionados con la determinación de la ubicación educativa y el papel que corresponde al Comité de Programación y Ubicación, conocido como ComPU, en la evaluación de las alternativas educativas apropiadas para cada estudiante.

Bps
A partir de este marco normativo, el DEPR sostuvo que actualmente existe un sistema de cumplimiento y supervisión que regula la prestación de servicios educativos a estudiantes con diversidad funcional y establece mecanismos específicos para atender controversias relacionadas con la ubicación educativa. En ese sentido, la agencia enfatizó que el marco legal vigente (compuesto por legislación federal, legislación estatal y la Sentencia por Estipulación del caso *Rosa Lydia Vélez*) ya contiene mecanismos dirigidos a atender las controversias que puedan surgir en torno a la ubicación educativa del estudiantado con discapacidad.

De acuerdo con el análisis de la agencia, la propuesta busca incorporar entre las funciones de la Secretaría Auxiliar de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos la responsabilidad de diseñar guías concretas y procedimientos específicos dirigidos a garantizar el acceso de este estudiantado a servicios en el ambiente menos restrictivo y hacer efectivo su derecho a la reubicación. También reconoció que, conforme al proyecto, dichas guías y procedimientos tendrían que atender, entre otros asuntos, la transición del estudiante de un programa o ruta de estudios a otro, la modalidad de acceso curricular y la integración cabal y oportuna de los Servicios Relacionados a la Educación Especial luego de que ocurra la reubicación. La agencia señaló expresamente que reconoce el interés de la Asamblea Legislativa en fortalecer las garantías que protegen los derechos de los estudiantes con discapacidad, particularmente aquellas relacionadas con el acceso al ambiente educativo menos restrictivo posible.

De igual manera, el DEPR hizo referencia a las preocupaciones planteadas en la Exposición de Motivos del proyecto, relacionadas con la posibilidad de que algunos

Comisión de Educación, Arte y Cultura
Informe Positivo P. del S. 1068

estudiantes enfrenten dificultades al momento de ser reubicados entre programas educativos, especialmente cuando su progreso académico o funcional pueda justificar una transición hacia un entorno menos restrictivo. En su análisis, el DEPR reconoció expresamente la importancia de que los procesos administrativos relacionados con la ubicación educativa sean claros y consistentes, tanto para las familias como para el personal escolar y los profesionales que intervienen en el proceso educativo del estudiante.

La agencia enfatizó, que las decisiones relacionadas con la ubicación educativa no se adoptan de manera automática ni meramente administrativa. Por el contrario, indicó que estas determinaciones se realizan mediante el PEI y el ComPU. Según explica el memorial, en este proceso se analiza la información disponible sobre el estudiante, su progreso y las recomendaciones formuladas por los profesionales que participan en su proceso educativo. De esta manera, el DEPR presenta la determinación de ubicación como un proceso individualizado que debe sustentarse en la realidad y necesidades particulares de cada estudiante.

Bor
Asimismo, el DEPR dejó establecido que la normativa vigente permite revisar la ubicación educativa de un estudiante cuando se producen cambios en sus necesidades, cuando su progreso así lo justifica o cuando la información evaluativa disponible demuestra que otro entorno educativo podría resultar más apropiado para alcanzar sus metas educativas. Por consiguiente, la agencia reconoce expresamente que la ubicación de un estudiante no constituye necesariamente una determinación permanente, sino que puede ser revisada de acuerdo con su evolución y con la información que surja durante su proceso educativo.

Como parte de las iniciativas que ya ha adoptado el DEPR respecto a las ubicaciones en salones especiales, el memorial señala que durante el año 2024 se publicó la política pública de las rutas educativas para salones especiales del Programa de Educación Especial y que, en 2025, se publicó el currículo académico funcional. El Departamento explicó que las rutas educativas constituyen una herramienta organizacional dirigida a ofrecer experiencias educativas diferenciadas de acuerdo con las necesidades particulares de los estudiantes. En ese contexto, también hizo referencia al Currículo Académico Funcional (CAF), diseñado para atender a estudiantes que requieren un enfoque curricular particular conforme a su perfil y necesidades.

Sobre este aspecto, la agencia expresó que dicho enfoque curricular responde al principio de individualización que rige la educación especial y procura asegurar que tanto los contenidos como las experiencias educativas sean pertinentes para el perfil y las necesidades del estudiante. Esta consideración resulta central en la posición del Departamento, pues su análisis insiste en que cualquier determinación relacionada con la programación y ubicación educativa debe realizarse sobre una base individualizada y no mediante una regla uniforme aplicable a todos los estudiantes.

Comisión de Educación, Arte y Cultura
Informe Positivo P. del S. 1068

El DEPR expresó que entiende que la intención de la medida es reforzar la claridad de los procesos relacionados con la reubicación educativa. No obstante, advirtió que cualquier cambio legislativo que se adopte debe preservar determinados elementos esenciales del sistema vigente. Específicamente, señaló que debe preservarse el principio de determinación individualizada mediante el PEI; respetarse la autoridad del ComPU para tomar decisiones educativas basadas en la información evaluativa disponible; y reconocerse el marco curricular y programático vigente del propio Departamento de Educación.

En su conclusión, el Departamento reiteró que la ubicación educativa de un estudiante con discapacidad debe evaluarse caso a caso, tomando en consideración múltiples factores educativos, funcionales y de desarrollo. En consecuencia, sostuvo que los procesos de reubicación deben mantenerse dentro del análisis individualizado que exige la legislación federal y estatal aplicable. Finalmente, el Departamento de Educación manifestó su disposición a continuar trabajando, dentro del marco legal y fiscal aplicable, en iniciativas dirigidas a promover la protección de derechos, la claridad administrativa y la coordinación interagencial en beneficio de la niñez y, particularmente, del estudiantado con diversidad funcional.

Bpr La Comisión de Educación, Arte y Cultura tomó en consideración las observaciones y recomendaciones formuladas por el Departamento de Educación durante el análisis de la medida, particularmente aquellas dirigidas a preservar el carácter individualizado de las determinaciones relacionadas con la ubicación educativa, salvaguardar la función del Comité de Programación y Ubicación (ComPU) y armonizar los procedimientos propuestos con el marco curricular y programático vigente. A esos efectos, esta Comisión acogió aquellas recomendaciones que estimó pertinentes y cónsonas con la intención legislativa de la medida, las cuales fueron incorporadas mediante las correspondientes enmiendas en el Entirillado Electrónico que acompaña el presente Informe. De esta manera, se procura atender las preocupaciones planteadas por el Departamento de Educación, sin menoscabar el propósito fundamental de la medida de fortalecer y brindar mayor claridad a los procesos dirigidos a viabilizar la reubicación del estudiantado del Programa de Educación Especial en el ambiente menos restrictivo posible.

COMITÉ TIMÓN DE FAMILIARES
Y PERSONAS CON IMPEDIMENTOS. INC

El Comité Timón de Familiares de Personas con Impedimentos, Inc. (en adelante Comité Timón), expresó en su memorial que la medida atiende una preocupación real relacionada con los obstáculos administrativos que pueden dificultar o retrasar la reubicación de estudiantes del Programa de Educación Especial hacia ambientes

Comisión de Educación, Arte y Cultura
Informe Positivo P. del S. 1068

educativos menos restrictivos, particularmente cuando su progreso académico o funcional demuestra que podrían beneficiarse de una ubicación más inclusiva o de un mayor acceso al currículo general.

El Comité señala que el derecho de los estudiantes con impedimentos a recibir una educación pública, gratuita y apropiada en el ambiente menos restrictivo posible ya está reconocido por la ley IDEA, la Ley 51-1996, según enmendada, y la reglamentación aplicable. Por tanto, entiende que el Proyecto del Senado 1068 no crea un derecho nuevo, sino que procura atender fallas administrativas que pueden dificultar su ejercicio efectivo. Entre estas menciona la falta de procedimientos uniformes para evaluar solicitudes de reubicación, diferencias de criterios entre escuelas y regiones educativas, así como la utilización de criterios administrativos que no necesariamente responden a las necesidades particulares del estudiante.

La entidad enfatiza que toda determinación relacionada con la ubicación o reubicación debe realizarse de manera individualizada, considerando las evaluaciones, el progreso académico y funcional, las necesidades actuales y los apoyos disponibles. Asimismo, destaca la función del PEI y del ComPU, así como la participación de la madre, padre o encargado en las decisiones educativas. En particular, coincide con el planteamiento de que la ausencia de calificaciones tradicionales, por sí sola, no debe impedir la revisión de la ubicación de un estudiante cuando exista evidencia que justifique considerar una alternativa menos restrictiva.

Bm El Comité reconoce como positivo que la medida procure establecer guías y procedimientos específicos para atender las reubicaciones, la transición entre programas o rutas educativas, el acceso curricular y la continuidad de los servicios relacionados. A su juicio, esto puede contribuir a brindar mayor uniformidad y transparencia a los procesos, reducir la discrecionalidad administrativa y facilitar que los estudiantes que hayan demostrado progreso puedan acceder a alternativas educativas acordes con sus necesidades y capacidades.

No obstante, la entidad recomienda fortalecer la medida para establecer con mayor claridad el contenido mínimo de las guías y procedimientos que deberá adoptar el Departamento de Educación. Entre sus principales recomendaciones se encuentran reconocer expresamente la intervención del ComPU y la participación de las familias; evitar que criterios meramente administrativos, como la ausencia de notas tradicionales o la clasificación previa del estudiante, sean utilizados para denegar o retrasar una reubicación; y contemplar evaluaciones o reevaluaciones cuando sean necesarias para determinar la ubicación más apropiada. También recomienda utilizar un lenguaje que no limite la legislación exclusivamente a las denominaciones actuales de Ruta 1 y Ruta 2, debido a que estas estructuras administrativas podrían cambiar en el futuro.

Comisión de Educación, Arte y Cultura
Informe Positivo P. del S. 1068

Asimismo, el Comité Timón advierte que una reubicación no debe limitarse al cambio de un estudiante de un programa a otro, sino que debe garantizar la continuidad de los apoyos y servicios necesarios, incluyendo servicios relacionados, acomodos razonables, tecnología asistiva y coordinación entre los profesionales responsables. Además, recomienda considerar la capacitación del personal, los recursos necesarios para implantar las nuevas guías y mecanismos de fiscalización que permitan evaluar el cumplimiento y la efectividad de los procesos establecidos. Concluye mencionando que favorece la aprobación del Proyecto del Senado 1068 ya que la medida responde a una necesidad real y puede promover mayor uniformidad, transparencia e inclusión educativa.

APOYO A PADRES DE NIÑOS CON IMPEDIMENTOS

La organización de Apoyo a Padres de Niños con Impedimentos (en adelante, APNI), reconoce como loable el propósito de la medida y expresa su apoyo a aquellas iniciativas dirigidas a promover el desarrollo y mejorar la calidad de vida de las personas con impedimentos y sus familias.

APNI señala que los estudiantes del Programa de Educación Especial tienen derecho a recibir una educación apropiada conforme a sus necesidades individuales y a contar con una ubicación que permita la implantación efectiva de su PEI. En ese sentido, reconoce que las rutas educativas pueden constituir una herramienta útil para organizar los servicios; sin embargo, advierte que estas no deben convertirse en un obstáculo para el progreso del estudiante. Cuando un estudiante demuestra avances académicos, conductuales, emocionales o funcionales, debe existir la posibilidad de evaluar una alternativa educativa que responda mejor a sus capacidades y necesidades.

Partiendo de estas consideraciones, APNI favorece la pieza legislativa, al entender que la medida procura establecer guías y procedimientos específicos para garantizar que los estudiantes del Programa de Educación Especial puedan recibir sus servicios en el ambiente menos restrictivo posible. La organización considera importante que estos procedimientos contemplen no solo la transición entre programas o rutas educativas, sino también la modalidad de acceso curricular y la continuidad de los servicios relacionados que requiera el estudiante luego de una reubicación.

Como parte de sus recomendaciones, APNI destaca que las calificaciones deben considerarse como uno de múltiples criterios para determinar el progreso o las dificultades de un estudiante. Por consiguiente, la ausencia de notas tradicionales no debe impedir que se evalúe una posible reubicación. La organización recomienda que, cuando estas calificaciones no estén disponibles, puedan utilizarse evaluaciones formales e informales y otras fuentes de información que permitan documentar adecuadamente el progreso del estudiante y fundamentar la determinación sobre su ubicación educativa.

Comisión de Educación, Arte y Cultura
Informe Positivo P. del S. 1068

Asimismo, APNI recomienda que el Departamento de Educación oriente al personal escolar, especialistas y padres sobre las distintas alternativas disponibles para documentar el progreso de los estudiantes. De esta manera, las decisiones relacionadas con una posible reubicación podrán fundamentarse en evidencia suficiente y responder a las necesidades particulares del estudiante, sin que la ausencia de calificaciones tradicionales se convierta en una barrera para considerar una alternativa menos restrictiva.

Finalmente, APNI favorece la aprobación del Proyecto del Senado 1068 y solicita que, al desarrollar las guías y procedimientos contemplados en la medida, se consideren sus recomendaciones, particularmente aquellas dirigidas a reconocer distintas formas de evidenciar el progreso del estudiante y garantizar que las decisiones sobre ubicación o reubicación respondan a sus necesidades y circunstancias individuales.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

Bpr En cumplimiento con el Artículo 1.007 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como "Código Municipal de Puerto Rico", la Comisión de Educación, Arte y Cultura del Senado de Puerto Rico certifica que el P. del S. 1068 no impone obligación económica alguna en los presupuestos de los gobiernos municipales.

CONCLUSIÓN

Luego de evaluar el Proyecto del Senado 1068 y los memoriales explicativos recibidos, esta Comisión reconoce la importancia de fortalecer los mecanismos que garantizan los derechos del estudiantado del Programa de Educación Especial. Aunque el ordenamiento vigente reconoce el derecho a recibir una educación pública, gratuita y apropiada en el ambiente menos restrictivo posible, resulta conveniente contar con guías y procedimientos claros y uniformes para atender los procesos de reubicación y brindar mayor certeza a los estudiantes, sus familias y al personal que participa en estas determinaciones.

Esta Comisión entiende que toda decisión relacionada con la ubicación o reubicación de un estudiante debe realizarse de manera individualizada, tomando en consideración el PEI, la información evaluativa disponible, el progreso académico y funcional, sus necesidades particulares y los apoyos que requiere. Asimismo, la ausencia de calificaciones tradicionales no debe constituir, por sí sola, un impedimento para considerar una posible reubicación cuando existan otras fuentes de información que permitan evidenciar adecuadamente el progreso del estudiante.

Comisión de Educación, Arte y Cultura
Informe Positivo P. del S. 1068

Durante el análisis de la medida, la Comisión tomó en consideración las observaciones y recomendaciones presentadas por el Departamento de Educación, el Comité Timón de Familiares de Personas con Impedimentos, Inc. y Apoyo a Padres de Niños con Impedimentos (APNI). De igual forma, se incorporaron al entirillado varias de las recomendaciones del Departamento de Educación dirigidas a armonizar el propósito de la medida con los procedimientos vigentes, preservando el análisis individualizado, la función del PEI y del ComPU y el cumplimiento con la legislación estatal y federal aplicable. Esta Comisión entiende que, con las enmiendas incorporadas, la medida brinda mayor claridad a los procesos de reubicación y fortalece las garantías existentes para el estudiantado de Educación Especial.

A TENOR CON LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de Educación, Arte y Cultura recomienda la aprobación del Proyecto del Senado 1068, con las enmiendas contenidas en el Entirillado Electrónico que se acompaña.

Respetuosamente sometido,



Brenda Pérez Soto

Presidenta

Comisión de Educación, Arte y Cultura

(ENTIRILLADO ELECTRÓNICO)
GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma.} Asamblea
Legislativa

3^{ra.} Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1068 *B l B lat*

9 de febrero de 2026

Presentado por la señora Santiago Negrón y el señor González Costa

Referido a la Comisión de Educación, Arte y Cultura

LEY

Para añadir un nuevo inciso (24) al Artículo 6 de la Ley 51-1996, según enmendada, denominada "Ley de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos", con el fin de viabilizar el derecho a la reubicación en el ambiente menos restrictivo posible reconocido al estudiantado del Programa de Educación Especial por el ordenamiento local y federal; y para decretar otras disposiciones complementarias.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Bm Como meta general, el propósito de la Educación Especial es procurar que el estudiantado con diversidad funcional obtenga el adiestramiento y educación necesarios para lograr una transición apropiada a la educación postsecundaria, al empleo o a la vida independiente, *según resulte apropiado a cada estudiante*.¹ A este modelo de provisión de servicios educativos especiales se le denomina FAPE, por sus siglas en inglés.² IDEA define FAPE como aquella educación que se financia con fondos públicos, sin cargo al recipiente, bajo supervisión y dirección del Estado, siguiendo los estándares de calidad de la agencia educativa local, que incluye el ofrecimiento de los niveles preescolar,

¹ Individuals with Disabilities Education Act (IDEA), 20 U.S.C. § 1414 (d)(1)(a)(i)(VIII).

² Free, appropriate, public education.

elemental y secundario, y que *se provee de conformidad con el Programa Educativo Individualizado* (PEI).³ Este último elemento, el PEI, es la piedra angular de la Educación Especial.⁴ El PEI identifica las necesidades educativas especiales de la estudiante y describe los servicios ~~educativos y relacionados~~ (*educativos y relacionados*) que la escuela y el Departamento de Educación deben proveer para suplir esas necesidades.⁵ Según implica su nombre, se supone que el PEI sea individualizado y esté alineado a las necesidades únicas de cada niña, según esas necesidades varíen a través de su vida escolar.⁶

Aunque el PEI debe actualizarse mínimamente una vez al año,⁷ por tratarse de un documento de referencia que refleja las capacidades y necesidades presentes de la niña o niño, el ordenamiento concibe el PEI como un documento vivo, sujeto a ser revisado cuantas veces haga falta para propiciar el desarrollo de la estudiante.

The local educational agency shall ensure that ... the IEP Team —

- Bm*
- (i) reviews the child's IEP periodically, but not less frequently than annually, to determine whether the annual goals for the child are being achieved; and
 - (ii) revises the IEP as appropriate to address —
 - (I) any lack of expected progress toward the annual goals and in the general education curriculum, where appropriate;
 - (II) the results of any reevaluation conducted under this section;
 - (III) information about the child provided to, or by, the parents, ...
 - (IV) the child's anticipated needs; or
 - (V) other matters.⁸

El requisito de revisar el PEI incluye, por supuesto, la facultad de reconsiderar la ubicación de la estudiante cuando, entre otras circunstancias, ésta no sea conducente a la

³ 20 USCS § 1401.

⁴ El Tribunal Supremo de Estados Unidos denomina al PEI, "the centerpiece of the statute's education delivery system for disabled children". *Honig v. Doe*, 484 U.S. 305, 311 (1988).

⁵ 20 U.S.C. §1414(d)(1)(A)(i).

⁶ *Id.*

⁷ 20 U.S.C. §1414(d)(1)(B).

⁸ 20 U.S.C.S. § 1414.

consecución de las metas de la niña o cuando la ubicación provista no constituya el ambiente menos restrictivo posible.

La Ley 51-1996, según enmendada, establece que la designación del ambiente menos restrictivo posible no es sólo un mandato de naturaleza federal, sino que es la política pública del Gobierno de Puerto Rico: "Forma parte de esta política pública sobre las personas con impedimentos, hasta donde los recursos del Estado lo permitan, garantizar ... [u]na educación pública, gratuita y apropiada, *en el ambiente menos restrictivo posible...*".⁹ El ambiente menos restrictivo es la "ubicación que propicia que la persona con impedimentos se eduque entre personas sin impedimentos. Cuando las condiciones o necesidades de la persona no lo permitan, aun con la utilización de ayudas y servicios suplementarios, tendrá derecho a una ubicación apropiada de acuerdo al continuo de servicios y a la reglamentación vigente".¹⁰ Tan indiscutible es el texto de la ley que el estatuto crea una causa de acción especial para que las madres o padres de estudiantes registradas en el Programa de Educación Especial se querellen en caso de incumplimiento: "Los padres tendrán derecho a: ... [r]adicar querella para solicitar reunión de mediación o vista administrativa, en caso de que la persona con impedimentos no esté recibiendo una educación apropiada, *en el ambiente menos restrictivo* y de acuerdo a los arreglos de servicios contenidos en el PISF, PEI o PIER, según sea el caso".¹¹

A pesar de la precisión del lenguaje de las leyes citadas, se han levantado denuncias entre las familias y docentes en el sentido de que el Departamento de Educación está imponiendo trabas y restricciones a la reubicación de estudiantes, ~~que~~ ~~que~~ por razón de sus capacidades, talentos o ~~rehabilitación~~ rehabilitación, deberían ser transferidas de un programa (o "ruta") de estudios a otro; principalmente, de la Ruta 2 (un programa preparado por la agencia para estudiantes con un funcionamiento bajo o un nivel de gravedad moderado) a la Ruta 1, (un programa con acceso curricular regular,

⁹ Ley 51-1996, según enmendada, denominada "Ley de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos", Artículo 3. Énfasis suplido.

¹⁰ *Id.*, Artículo 2.

¹¹ *Id.*, Artículo 4. Énfasis suplido.

diseñado para que el estudiante continúe estudios postsecundarios en una universidad, colegio o institución o para obtener un empleo competitivo). ~~Según explican las comunidades, la agencia aduce, como subterfugio, que la reubicación es imposible porque los estudiantes ubicados en la Ruta 2 no acumulan calificaciones (notas) tradicionales. Éste no es un criterio lícito para denegar la reubicación de estudiantes registradas en el Programa de Educación Especial o para violentar el principio de integración establecido en la política pública a favor de las estudiantes cuyas circunstancias lo permiten.~~ Según las preocupaciones planteadas por familias y miembros de las comunidades escolares, en determinadas instancias se ha señalado la ausencia de calificaciones o notas tradicionales como impedimento para considerar la reubicación de estudiantes ubicados en determinados programas o modalidades educativas. Sin embargo, la ausencia de calificaciones tradicionales, por sí sola, no debe impedir que se evalúe de manera individualizada si las capacidades, el progreso y las necesidades presentes del estudiante justifican reconsiderar su ubicación educativa.

Bwr ~~No es aceptable que los derechos del estudiantado del Programa de Educación Especial queden sujetos a la arbitrariedad de algún burócrata por causa de que el Departamento de Educación haya fallado en establecer procedimientos debidamente reglamentados para canalizar el derecho a la reubicación, mucho menos por razones contrarias a la política pública expresa que surge de las fuentes jurídicas. Consecuentemente, es menester que la Asamblea Legislativa de Puerto Rico establezca, de forma expresa y específica, la responsabilidad de la Secretaría Auxiliar de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos del Departamento de Educación de adoptar guías concretas y procedimientos específicos que permitan reubicar al estudiantado registrado en el Programa de Educación Especial en el ambiente menos restrictivo. De esta manera, se llevará a consecución el interés de viabilizar el derecho a la reubicación reconocido en el ordenamiento estatal y federal.~~ Resulta necesario procurar que los derechos del estudiantado del Programa de Educación Especial cuenten con procedimientos claros, uniformes y debidamente establecidos que permitan canalizar adecuadamente los procesos relacionados con su reubicación y garantizar que las determinaciones correspondientes

respondnan a las necesidades particulares de cada estudiante y a la política pública vigente. En atención a ello, es menester que la Asamblea Legislativa de Puerto Rico establezca, de forma expresa y específica, la responsabilidad de la Secretaría Auxiliar de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos del Departamento de Educación de adoptar guías concretas y procedimientos específicos que permitan reubicar al estudiantado registrado en el Programa de Educación Especial en el ambiente menos restrictivo. De esta manera, se llevará a consecución el interés de viabilizar el derecho a la reubicación reconocido en el ordenamiento estatal y federal.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Sección 1.- Se añade un nuevo inciso (24) al Artículo 6 de la Ley 51-1996, según
2 enmendada, denominada "Ley de Servicios Educativos Integrales para Personas con
3 Impedimentos", que leerá como sigue:

4 "Artículo 6.- Funciones de la Secretaría Auxiliar de Servicios
5 Educativos Integrales para Personas con Impedimentos.

6 Sin que ello constituya una limitación, las siguientes serán las
7 funciones de la Secretaría Auxiliar:

8 (1) ...

9 (2) ...

10 (3) ...

11 (4) ...

12 (5) ...

13 (6) ...

14 (7) ...

15 (8) ...

1 (9) ...

2 (10) ...

3 (11) ...

4 (12) ...

5 (13) ...

6 (14) ...

7 (15) ...

8 (16) ...

9 (17) ...

10 (18) ...

11 (19) ...

12 (20) ...

13 (21) ...

14 (22) ...

15 (23) ...

16 (24) *Diseñar guías concretas y procedimientos específicos que garanticen*

17 *el acceso del estudiantado registrado en el Programa de Educación*

18 *Especial a recibir servicios en el ambiente menos restrictivo, de manera*

19 *que se viabilice el derecho a la reubicación reconocido en el ordenamiento*

20 *estatal y federal. ~~Tales guías y procedimientos incluirán, pero no se~~*

21 *limitarán a, atender la transición del estudiantado de un programa (o*

22 *“ruta”) de estudios a otro, la modalidad de acceso curricular y la*

Bpr

1 ~~integración cabal y oportuna de los Servicios Relacionados a la~~
2 ~~Educación Especial tras la reubicación."~~

3 Toda determinación relacionada con la reubicación del estudiante se
4 realizará de manera individualizada por el Comité de Programación y
5 Ubicación (COMPU), mediante el Programa Educativo
6 Individualizado (PEI), con la participación de la madre, padre o
7 encargado y tomando en consideración la información evaluativa
8 disponible, el progreso académico y funcional, las necesidades actuales
9 del estudiante y los apoyos y servicios que este requiera.

10 Tales guías y procedimientos incluirán, pero no se limitarán a,
11 atender la transición entre programas, modalidades educativas,
12 alternativas de ubicación o modalidades de acceso curricular,
13 independientemente de la nomenclatura administrativa utilizada por el
14 Departamento de Educación; los criterios para determinar, conforme al
15 ordenamiento aplicable, cuándo resulte necesaria una evaluación o
16 reevaluación para considerar la reubicación; los mecanismos para
17 documentar y notificar las determinaciones relacionadas con la
18 reubicación y los fundamentos educativos que las sustentan; y la
19 integración cabal y oportuna de los servicios relacionados, acomodos
20 razonables, ayudas y servicios suplementarios, tecnología asistiva y
21 demás apoyos que, conforme al PEI, resulten necesarios para propiciar
22 una transición efectiva tras la reubicación.

1 La ausencia de calificaciones o notas tradicionales no constituirá,
2 por sí sola, fundamento suficiente para denegar o retrasar la
3 consideración de una reubicación. En tales circunstancias, deberán
4 considerarse otras fuentes pertinentes de información que permitan
5 evaluar el progreso académico, funcional y educativo del estudiante.

6 Las guías y procedimientos deberán contemplar mecanismos de
7 orientación y capacitación para el personal escolar y los profesionales
8 que intervienen en los procesos de evaluación, programación y ubicación
9 educativa, así como orientación para las madres, padres o encargados
10 sobre los procedimientos establecidos y las fuentes de información que
11 podrán ser consideradas para documentar el progreso del estudiante.

12 Las guías y procedimientos adoptados al amparo de este inciso serán
13 consistentes con la Individuals with Disabilities Education Act (IDEA),
14 sus reglamentos, esta Ley y las salvaguardas procesales aplicables al
15 Programa de Educación Especial.

16 Sección 2.- En un término que no excederá de ciento ochenta (180) días a partir de
17 la aprobación de esta ley, el Departamento de Educación establecerá mediante
18 reglamentación interna, de conformidad con las disposiciones de la Ley 38-2017, según
19 enmendada, denominada "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno
20 de Puerto Rico", las guías y procedimientos requeridos en el inciso (24) del Artículo 6 de
21 la Ley 51-1996, según enmendada, denominada "Ley de Servicios Educativos Integrales
22 para Personas con Impedimentos"; y cuyo contenido surge de la Sección 1 de esta Ley.

1 Sección 3.- Cláusula de supremacía.

2 Las disposiciones de esta Ley prevalecerán sobre cualquier norma interna
3 adoptada por el Departamento de Educación mediante reglamento, orden ejecutiva, carta
4 circular o instrucción verbal que no estuviere en armonía con ellas.

5 Sección 4.- Cláusula de separabilidad.

6 Si alguna de las disposiciones de esta Ley o su aplicación fuere declarada
7 inconstitucional o nula, tal dictamen de invalidez o nulidad no afectará la ejecutabilidad
8 y vigor de las restantes disposiciones que no hayan sido objeto de dictamen adverso.

9 Sección 5.- Cláusula de vigencia.

10 Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.